الباب الرابع عشر: الوديعة والإتلافات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريفها وأدلة مشروعيتها :

١- **تعريفها** : الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض .

٢- **أدلة مشروعيتها** : الأصل فيها قوله تعالى : ﴿ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ ﴾ [البقرة :٢٨٣] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء :٥٨] .

وقال ﷺ : (أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك)[١] . ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع .

فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة ؛ لقوله ﷺ : (والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)[٢] .

أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها .

المسألة الثانية : شرط صحتها :

أن تكون من جائز التصرف لمثله ، فلو أودع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه ، فأتلفه فلا ضمان ، لتفريطه . وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر ، صار الوديع ضامناً ؛ لتعديه بأخذه .

المسألة الثالثة : في الأحكام المتعلقة بالوديعة :

١- الوديعة أمانة في يد المستودع ، فلا ضمان عليه إن لم يفرط ؛ لأنها أمانة كسائر الأمانات ، والأمين لا يضمن إن لم يتعد ، لقوله ﷺ : (لا ضمان على مؤتمن)[٣] .

---

(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٣٥) ، والترمذي برقم (١٢٦٤) ، وصححه الألباني في الإرواء (٣٨١/٥) .

(٢) رواه مسلم برقم (٢٦٩٩) .

(٣) رواه الدارقطني برقم(٤١١٣) ، والبيهقي (٢٨٩/٦) ، وحسَّنه الألباني بمجموع طرقه (الإرواء برقم ١٥٤٧) .